

감사결과처분(요구)서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	7명	재정상 조치방법	변상명령 (별도 시행)	재정상 조치금액	◇ ◇ ◇, ◇ ◇ ◇ 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△단 (○○처 ○○부, ○○○부)	처분(요구)일자	2021. 3. 4.	회신기일	2021. 4. 3. 2021. 9. 3.

○○처 ○○○○부, ○○처 ○○부

(신분상 경고3, 주의4, 행정상 기관주의, 행정상 권고)

제 목 직원 숙소 임대차 계약 업무처리 부적정

관 계 기 관 ○○처 ○○부

내 용

1. 업무처리기준

- 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임) 제1항 내지 제4항에 의거 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있으며,
 - 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실되거나 훼손된 경우에는 변상할 책임이 있으며, 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 스스로 사무를 집행하지 아니한 것을 이유로 그 책임을 면할 수 없음
 - 또한, 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 지며 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 본다
- 공단 「감사시행규칙」 제29조(지적사항 처분 등) 제3항 및 별표1에 의거 감사 결과 고의 또는 중대한 과실로 인하여 공단에 금전적 또는 물적 손해를 끼쳤거나 선량한 관리자의 주의 의무를 태만히 함으로써 공단에 손해를 초래한 경우에는 ‘재정상 조치(변상 또는 구상)’를 요구하도록 규정되어 있음

- 공단 「회계규정」 제12조(회계관계직원의 책임) 제1항 내지 제2항에 의거 회계관계직원은 법령 기타 관계규정이 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 하며, 회계관계직원의 책임에 관하여는 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률이 정하는 바에 의하도록 규정하고 있음
- 따라서 회계관계직원이 직원숙소 임대차 계약을 체결할 때에는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 회수에 문제가 있는지 검토하여야 하고, 임대차 보증금의 회수가 어려울 경우 임대차계약 체결을 하지 않아야 함
- 부득이하게 임대차 계약 체결을 할 경우 근저당권 설정만으로 임차보증금 채권을 보전하기 어렵다면 임대인의 다른 재산을 담보로 제공하도록 요구하거나 전세금 보장보험 가입 등 채권보전을 위한 조치를 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

[(2016년)최초 숙사 임대차 계약 관련]

- ◇◇산◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇단(이하 ‘△△△△△단’ 이라 한다) 업무담당(㉠ ㉠직 4급 ○○○), 단장(㉡ ㉡직 2급 ○○○)의 경우
 - ㉡ ㉡직 4급 ○○○은 해당숙사 계약을 추진하면서 부동산 시세, 선순위 근저당권, 임대차계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능 여부를 검토한 후 당시 △△△△△단장(㉡ ㉡직 2급 ○○○)의 결재를 득하여 ☆☆ ※※부에 해당 숙사의 임대차 계약 체결을 요청함
 - 해당숙사의 주거형태(다가구주택), 부동산 시세 등을 고려하였을 경우 향후 소액임차인의 입주가 예상됨에 따라 소액임차인의 최우선변제금을 포함하여 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토하고, 전세금 보장보험 가입 등으로 공단 재산 보전을 위한 적절한 조치를 하는 것이 타당함에도 임대차 보증금 회수 여부 검토 등을 소홀히 한 채 ㉡ ㉡직 4급 ○○○은 해당숙사의 계약 체결을 ☆☆ ※※부에 요청하는 문서를 기안하고, △△△△△단장(㉡ ㉡직 2급 장봉식)은 해당문서를 결재한 것으로 확인됨

○ 공단 ☆☆ ※※부[■■■■■■■■■■이사(퇴임 ○○○○), ■■■■처장(퇴임 ○○○○), <<부장(ⓂⓂ직 1급 ○○○○), 업무담당(ⓂⓂ직 5급 ○○○○)]의 경우

- ※※부 ⓂⓂ직 5급 ○○○○는 △△△△△단의 숙소 계약 요청에 따라 숙소 임대차 계약을 체결하면서 해당 부동산의 시세, 선순위 근저당권, 임대차계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능여부를 검토한 후 임대차 보증금의 회수가 가능하다고 판단하여 상급자인 당시 <<부장(ⓂⓂ직 1급 ○○○○), ■■■■처장(퇴임 ○○○○)의 결재를 득하여 숙소 계약 업무를 추진함
- 해당숙사의 주거형태(다가구주택), 부동산 시세 등을 고려하였을 경우 향후 소액임차인의 입주가 예상됨에 따라 소액임차인의 최우선변제금을 포함하여 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토하고, 전세금 보장보험 가입 등 공단 재산 보전을 위한 적절한 조치를 하는 것이 타당함에도 이를 소홀히 한 채 ⓂⓂ직 5급 ○○○○가 해당숙사의 계약체결 문서를 기안하고, <<부장(ⓂⓂ직 1급 ○○○○), ■■■■처장(퇴임 ○○○○)의 결재를 완료한 이후 해당숙사의 임대차 계약을 체결한 것으로 확인됨

[(2018년)숙사 임대차 재계약 관련]

○ △△△△△단 업무담당(ⓂⓂ직 4급 ○○○○), 단장(ⓂⓂ직 2급 ○○○○)의 경우

- ⓂⓂ직 4급 ○○○○은 해당숙사의 임대차 기간 만료에 따른 계약 갱신을 추진하면서 당시 부동산 시세, 선순위 근저당권, 임대차 계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능 여부를 검토한 후 △△△△△단장(ⓂⓂ직 2급 ○○○○)의 결재를 득하고, 해당 숙소 임대차 계약서에 법인 인감 날인하여 줄 것을 ☆☆ ※※부에 전자결재문서로 요청함
- 다만, 당시 해당숙사에는 소액임차인이 2가구 입주하여 있었으며, 해당 건물의 주거형태(다가구주택), 부동산 시세 등을 고려하였을 경우 소액임차인이 추가로 입주할 것이 예상됨에 따라 소액임차인의 최우선변제금을 포함하여 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토하고, 전세금 보장보험 가입 등으로 공단 재산 보전을 위한 조치를 하는 것이 타당함에도 이를 소홀히 한 채, △△△

△△단 숙사담당인 ㉠㉠직 4급 ㉡㉡㉡은 해당숙사의 계약서를 작성하여 ☆☆ ※※부에 법인 인감날인을 요청하는 문서를 기안하고, △△△△△단장 ㉠㉠직 2급 ㉡㉡㉡는 해당문서를 결재한 것으로 확인됨

- 공단 ☆☆ ※※부[㉠㉠㉠㉠이사(퇴임 ㉡㉡㉡), ㉠㉠㉠㉠처장(㉠㉠㉠㉠이사 ㉡㉡㉡), <△△부장(㉠㉠직 2급 ㉡㉡㉡), 업무담당(㉠㉠직 5급 ㉡㉡㉡)]의 경우
 - ㉠㉠직 5급 ㉡㉡㉡는 △△△△△단에서 해당숙사의 임대차 기간 만료에 따른 계약의 갱신을 추진하면서 해당계약서에 법인 인감 날인을 요청함에 따라 부동산 시세, 선순위 근저당권, 임대차 계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능 여부를 검토한 후 해당 숙사 임대차 계약서에 법인 인감을 날인하는 것이 타당함에도, 해당계약의 경우 다른 조건의 변경없이 계약기간 만료에 따라 기간을 연장하는 계약의 갱신이므로 △△△△△단에서 추진하여야 할 사항이라고 판단하여, 해당 임대차 계약의 적정성 및 공단의 임대차 보증금 회수 여부 등은 별도 검토하지 않고 상급자인 당시 <△△부장(㉠㉠직 2급 ㉡㉡㉡) 전결로 결재를 득한 후 임대차 계약서에 법인 인감을 날인하여 주었고 2018.3.3. 임대차 계약 체결을 완료하는 등 숙사 계약업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

[(2019년~현재)숙사 임대인 개인파산 신청 이후 후속조치 관련]

- △△△△△단 업무담당(㉠㉠직 5급 ㉡㉡㉡), 단장(㉠㉠직 2급 ㉡㉡㉡)의 경우
 - 해당숙사 임대인의 파산신청, 임의 경매 개시 등으로 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토한 결과, 공단의 임대차 보증금 회수가 불투명하여 재산상 손실 발생이 우려되는 상황임에도 임의 경매가 개시되면 배당금을 받을 수 있을 것으로 잘못 판단하여 경매 개시 후 배당금을 신청하겠다고 후속 조치계획을 수립하고 ☆☆ ※※부에 숙사 현황 및 조치계획을 보고함
 - 또한, 임의 경매 개시 전 임대인에게 해당숙사 퇴거 통보, 임대차보증금 반환 및 계약 해지 요청, 지급명령신청 등 공단 재산 손실을 최소화하기 위한 조치를 신속히 이행하는 것이 타당함에도 임대인이 연락이 안된다는 사유로 별도의 후속 조치를 이행하지 않음

○ **△△△△△사무소 사무소 ■■■과장(㉠㉠직 2급 ○○○○)의 경우**

- △△△△△단 위임전결사항이 2019.1.9. 변경되어 △△△△△단의 방침결정 및 기본계획 변경, 중요사항 등은 △△△△△사무소장의 결재를 득하여야 함에 따라 △△△△△단장은 사무소장 및 ■■■과장 등이 참여하는 주간회의 참석 등을 통하여 △△△△△사무소에 해당숙사 관련 진행상황을 보고한 것으로 확인됨
- 공단 「위임전결규정」에 의거 숙사의 관리·운영 업무는 ■■■과장 전결사항으로 위임되어 있음에 따라 △△△△△사무소 ■■■과장 ㉠㉠직 2급 ○○○○은 △△△△△단에서 추진 중인 해당숙사 관련 업무 및 후속조치의 적정성 등에 대하여 검토하여야 함에도 △△△△△단으로부터 임의경매시에도 배당금을 받을 수 있고 공단의 재산상 손실이 없을 것으로 보고받았다는 사유로 해당숙사 관련 업무 및 후속조치의 적정성 등에 대하여 별도 검토를 하지 않은 것으로 확인됨

○ **공단 ☆☆ ※※부[■■■처장(㉠㉠직 1급 ○○○○), <<부장(㉠㉠직 2급 ○○○○), 담당직원(㉠㉠직 5급 ○○○○)]의 경우**

- 공단 「직제시행규칙」에 의거 공단의 재산관리 등 총무에 관한 업무 전반을 관리하여야 함에 따라 △△△△△단으로부터 해당숙사 관련 보고가 있을 경우 임대차 보증금 회수 여부 및 후속조치 계획의 적정성 등을 검토하여야 함에도 △△△△△단에서 처리하여야 할 사항으로 판단하여 별도의 검토나 조치를 하지 않는 등 공단 재산관리 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ **신분상 조치 (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】**

[(2018년)숙사 임대차 재계약 관련]

- △△△△△단 및 ○○○처 ○○○부 업무관련자의 경우, 임대차 계약을 체결할 때에는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 회수에 문제가 있는지 검토하여야 함에도 소액임차인의 최우선변제금에 대한 검토를 누락하는 등 임대차보증금 회수 여부에 대한 검토를 소홀히 하였고,

- 또한, 근저당권 설정만으로 임차보증금 채권을 보전하기 어렵지만 부득이하게 임대차 계약 체결을 할 때에는 임대인의 다른 재산을 담보로 제공하도록 요구하거나 전세금 보장보험 가입 등 채권보전을 위한 조치를 하여야 함에도 공단의 재산 보전을 위한 조치 및 검토를 소홀히 하였으며,

[(2019년~현재)숙사 임대인 개인파산 신청 이후 후속조치 관련]

- △△△△△단, ㉠㉠사무소 및 ○○처 ○○부 업무관련자의 경우, 해당숙사 임대인의 개인파산 신청 및 임의경매 개시 후에도 임대인에게 해당숙사 퇴거 통보 및 임대차보증금 반환, 계약 해지 등을 요청하거나 지급명령 신청 등 공단 재산 손실을 최소화하기 위한 조치를 이행하는 것이 타당함에도 임대인이 개인파산 신청 이후 연락되지 않는다는 사유로 별도의 조치를 하지 않는 등 공단재산 보전을 위한 조치 등 숙소관리 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨
- 따라서, 해당숙사 임대차 보증금 120백만원의 손실 발생을 야기한 ○○처 ○○부, △△△△△단 및 ㉠㉠사무소 업무관련자에 대하여 신분상 주의(4명), 경고(3명) 처분 요구하고, 관련 업무를 총괄하는 ㉠㉠㉠이사(○○○○)에 대하여는 신분상 주의 처분이 요구되나 퇴임으로 인하여 불문 처리

- 관련자 및 처분계획

당시 소속	당시 직책	직급	성명	담당업무	처분계획
◇◇산 관리단	△△△△△단장	㉠㉠직 2급	○○○○	△△△△△단 업무 총괄	경고
	소속직원	㉠㉠직 4급	○○○○	숙사 계약 업무 (임대차 계약 업무 소홀)	경고
	소속직원	㉠㉠직 5급	○○○○	숙사 관리 업무 (후속조치 소홀)	경고
㉠㉠ 사무소	㉠㉠과장	㉠㉠직 2급	○○○○	행정과 업무 총괄 (후속조치 소홀)	주의
☆☆	㉠㉠㉠이사	퇴임	○○○○	업무 총괄	불문(주의)
	㉠㉠처장	㉠㉠㉠이사	○○○○	부서(행정처) 업무 총괄 (임대차 계약 업무 소홀)	주의
	◁◁부장	㉠㉠직 2급	○○○○	부서(※※부) 업무 총괄 (임대차 계약 업무 소홀)	주의
	소속직원	㉠㉠직 5급	○○○○	숙사 계약 업무 (임대차 계약 업무 소홀)	주의

※ 재정상 변상 명령은 별도 시행

○ 행정상 기관 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 공단 「직제시행규칙」에 의거 공단의 재산(숙사)관리 등 총무에 관한 업무 전반을 관리하여야 하는 ○○처 ○○부에서는 △△△△△단으로부터 해당숙사 관련 보고가 있을 경우 임대차 보증금 회수 여부 및 후속조치 계획의 적정성 등을 검토하여야 함에도, △△△△△단에서 처리하여야 할 사항으로 판단하여 별도의 검토나 조치를 하지 않는 등 공단 재산(숙사)관리 업무를 소홀히 한 공단의 재산관리 업무를 총괄하는 ○○처 ○○부에 대하여는 ‘행정상 기관 주의’ 처분 요구

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【○○처 ○○부】

- 공단에는 숙소 계약 체결시 참고할 수 있는 관련 매뉴얼 및 사례 공유 등이 미비한 실정이고, 공단에서 임차하여 운영 중인 다른 숙소에 대하여 소액임차인으로 인한 최우선변제금에 대한 검토를 누락하는 등 유사한 상황이 재발할 우려가 있음에 따라, 임대차 보증금 회수 가능 여부를 조사하고, 숙소의 임대차 계약시 참고할 수 있는 유사 사례 전파 등 재발방지 대책을 마련하도록 ○○처 ○○부에 대하여 ‘행정상 권고’ 조치